

주의 요구 / 통 보

1. 제 목 : 공공정보(발견재산) 등록 이후 기한이익 상실 및 보전 조치 불철저
2. 소관부점 : 0000처 및 00개 지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

0000처는 「업무분장세칙」 제18조 제5호에 따라 국민행복기금(이하 “행복기금”이라 한다) 소액대부 및 연체채권 정리·관리업무를 하고 있고, 00개 지역본부는 제36조 제1항 제7호에 따라 공사 무담보채권 정리·관리업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「무담보채권 채무조정규정」(이하 “규정”이라 한다) 제11조 제1항에 따르면, 채무관계자가 채무조정을 신청한 경우에는 채무부담액, 회수가능액 등을 종합적으로 검토하여 채무조정 승인 여부를 결정한다고 되어 있고, 제12조 제1항에 따르면 채무조정을 승인한 후에는 공공정보⁶¹⁾ 등을

61) 000처는 「재산조사업무요강」 제4조 제1항에 따라 채무관계자에 대해 연 1회 이상 공공 정보 등(이하 “발견재산”이라 한다)을 수집하여 공사 및 국민행복기금 관련 시스템에 등록 하고 있음

활용하여 채무조정 신청 시 채무관계자가 신고하지 않은 재산을 조사하여야 한다고 되어 있다.

또한, 규정 제13조 제1항에 따르면 채무조정 승인 후 재산조사에 따라 채무관계자가 채무조정 신청 시 신고하지 않은 재산이 발견된 때에는 채무조정의 효력은 상실되며, 이 경우 채무관계자에게 관련 내용을 통지하고 강제집행 신청 등 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다고 되어 있고,

「무담보채권 채무조정세칙」 제5조 제1항에 따르면 채무조정 승인 후 채무관계자의 재산을 확인한 경우에는 채무조정 신청시점을 기준으로 객관적이고 공정한 방법으로 재산조사를 실시하여 채무관계자의 상환 능력 또는 재산의 회수가능액을 확인하여야 한다고 되어 있다.

한편, 「국민행복기금 수탁 소액대부 관리업무요강」 제49조에 따르면 채무관계자 소유의 실익 있는 발견재산에 대하여 집행권원이 없는 경우에는 가압류, 가처분의 조치를 취하고 집행권원이 있는 경우에는 본압류 강제집행 등 조치를 취한다고 되어 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

(1) 미신고 재산 확인 이후 채무조정 효력 상실 등 업무처리 부적정

그런데 채무조정 이후 발견재산이 확인된 공사 채권⁶²⁾의 채무조정 효력 상실 등 업무처리 현황을 점검한 결과

62) 국민행복기금 채권의 경우 공사 채권과 같은 방법(발견재산을 ‘채무조정’, ‘채권완제’로 종결)으로 점검해본 바 부적정 사례가 확인되지 않아 제외함

채무자 ○○○채권(□□□□□□□ △△△△ - ⊙⊙⊙⊙)의 경우 0000.00.00. 소유재산 ‘없음’으로 채무조정 약정을 체결, 원금 00원의 00%⁶³⁾ 및 이자전액을 감면받아 채무부담액 00원에 대하여 0000.00.00. 일시상환을 완료, 현재 ‘완제’ 되었는데

해당 채무자의 발견재산 ‘00’가 0000.00.00. 과 0000.00.00. 에 채권 관리시스템에 등록되었으므로 담당자는 즉시 해당 발견재산의 채무조정 당시 신고 여부 및 회수가능 여부⁶⁴⁾를 확인하여야 하는데도 0000.00.00. 에서야 별도 확인 없이 ‘채무완제⁶⁵⁾’로 종결처리 한 것으로 확인 되는 등

[표 22] 및 [별지 10] “미신고 재산 확인 이후 채무조정 효력 상실 부적정 명세⁶⁶⁾과 같이 채무조정 시 미신고한 발견재산이 확인되었는데도 별도 확인 없이 ‘채무조정’·‘채권완제’로 종결처리한 00건이 확인되었다.

[표 22] 미신고 재산 확인 이후 채무조정 효력 상실 부적정 현황

(단위 : 건)

“기재생략”

63) 사회취약계층 ‘중소기업인’에 해당하여 감면율 00%

64) 등기사항전부증명서 상 해당 발견재산은 채무자가 0000.00.00. 00원에 매수, 같은 날 근저당권 00원이 설정되었으므로 회수가능액은 최소 00 원으로 판단됨

65) 해당 종결사유는 ‘채무관계자가 채무조정 시 실익분석을 완료한 재산’인 경우 적용

66) 건수는 많지 않으나 포함해야할 정보가 과다하여 별지로 작성함

상기 표에 해당하는 채무자의 경우 채무조정 시 발견재산을 은닉하여 채무감면을 받는 등 ‘도덕적 해이’ 채무자에 해당하므로 관련 채무조정 약정의 효력을 상실시키고 강제집행 신청 등 채권회수를 위한 조치를 취하여야 한다.

한편, 해당 점검은 표본⁶⁷⁾조사 하였으므로 지역본부가 자체 전수조사를 실시하여 약정 당시 미신고한 발견재산인데도 ‘채무조정’ 등으로 종결한 사례가 없는지 점검할 필요가 있다.

(2) 기한이익 상실된 소액대부 채권의 강제집행 불철저

그런데 기한이익 상실된 소액대부 채권⁶⁸⁾의 발견재산 강제집행 업무 처리 현황을 점검한 결과

소액대부 채무자 ○○○ 채권(CIF0000000)의 경우 0000.00.00. 소액대부를 신청(약 00원⁶⁹⁾), 00원(원금기준)을 상환하였으나(대부잔액 00원) 0000.00.00. 기한이익 상실되었으므로 해당 채무자 소유의 실익 있는 발견재산에 대하여 채권회수를 위한 조치를 취하여야 하는데

해당 채무자의 발견재산 ‘00’이 0000.00.00. 소액대출 시스템에 등록되었는데도 담당자는 해당 발견재산에 대하여 감사일 현재까지 채권회수 조치를 하지 않고 있다가 본 감사에서 확인된 이후인 0000.00.00.에서야 강제집행을 위한 지급명령을 신청 하는 등

67) 채무관계자 발견재산 중 하나라도 ‘채무조정’, ‘채무완제’, ‘채무조정 후 취득’으로 종결된 채무관계자 00명, 그 발견재산 00건 중 ① 약정일 전 소유권이 변동 된 건이면서 ② 약정일-소유권 변동일 차이가 365일 미만인 건을 대상으로 표본 조사함

68) 공사 채권과 국민행복기금 인수·구상채권의 경우 미약정·기한이익 상실 채권에 대해서 통상 법조치를 하고 있으므로 본 감사에서 제외함

69) 0000.0.0.0원 최초 대출 후 0000.0.0. 기한이익 상실, 같은 해 0.0. 0원 대환대출

[표 23]과 같이 소액대부가 기한이익 상실되었는데도 발견재산에 대한 채권회수 조치를 하지 않은 0건(0건 모두 0000.00.00. 지급명령 신청)이 확인되었다.

[표 23] 기한이익 상실에도 발견재산 강제집행 미조치 소액대부 명세

(단위 : 천 원)

고객번호	고객명	대부잔액 (대부액)	기한이익 상실일	발견재산	추정가격 (공시지가)
------	-----	---------------	-------------	------	----------------

“기재생략”

[소관부점 의견] 00개 지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 채무조정 시 미신고한 발견재산이 확인되는 경우 채무조정 효력 상실 및 실익분석·채권회수 조치 등 업무처리를 철저히 하겠다고 하였다. 0000처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 기한이익 상실된 소액대부 채권의 채권회수 조치를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

00개 지역본부 본부장은 채무조정 이후 미신고 발견재산이 확인되는 경우 회수가능 여부 확인을 철저히 하시고, 향후 동일한 사례가 발생되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

00개 지역본부 본부장은 자체 전수조사를 통해 약정 당시 미신고한 발견재산인데도 ‘채무조정’, ‘채권완제’ 등으로 종결한 사례가 없는지 점검하고, 그 결과 미신고 발견재산이 확인되는 경우(본 감사로 확인된 00건 포함) 채무조정 실효처리 및 채권회수 조치하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

0000처장은 소액대부 채권이 기한이익 상실되는 경우 확인된 발견 재산을 통한 채권회수 조치를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생 되지 않도록 직원 직무교육을 실시하시고 (주의)

기한이익 상실처리된 소액대부 채권 0건의 경우 강제 집행 등 채권 회수 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)